

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

CARRERA DE ARQUITECTURA

Legislación y Práctica Profesional

Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos
y el proceso de desalojo por falta de pago

Comprender el sistema es el primer paso para actuar con criterio frente a cualquier conflicto.

Apuntes de estudio

Ciclo lectivo 2026

Isaac Edgar Camacho Ocampo

2026

Este es un modesto aporte a los estudiantes de “Legislación y Práctica Profesional” no pretende sustituir el material oficial de la materia.

Índice general

1. Fundamentos del sistema de resolución de conflictos	1
1.1. La crisis de la justicia y el rol del derecho procesal	1
1.2. Mapa de los sistemas de resolución de conflictos	2
1.2.1. Sistemas no adversariales	2
1.2.2. Sistemas adversariales	2
2. La negociación como primer paso	4
2.1. Los cuatro principios de la negociación por intereses	4
2.1.1. Primer principio: separar a las personas del problema	4
2.1.2. Segundo principio: negociar sobre intereses, no sobre posiciones . .	4
2.1.3. Tercer principio: generar opciones de beneficio mutuo	5
2.1.4. Cuarto principio: usar criterios objetivos	5
2.2. Vías de hecho prohibidas: el caso del candado	5
2.2.1. Caso especial: desalojo por autoridad administrativa	6
3. Mediación y conciliación	7
3.1. Diferencias entre mediación y conciliación	7
3.1.1. El juez como conciliador: la audiencia del art. 360 CPCCN	7
3.2. Procedimiento, plazos y confidencialidad de la mediación	8
3.2.1. Tipos de mediación	8
3.2.2. Plazos y efectos del acta de cierre	9
3.2.3. Razones de la mediación previa obligatoria	9
3.2.4. Sanción por incomparecencia	9
3.3. Mediación, prescripción y caducidad	10

4. Arbitraje	11
4.1. Cláusula compromisoria y compromiso arbitral	11
4.1.1. Funciones de la cláusula compromisoria	11
4.1.2. Jurisdicción, competencia y prórroga	12
4.2. Los límites del árbitro frente al juez	12
4.2.1. Función jurisdiccional del árbitro	12
4.2.2. El árbitro carece de imperium	13
4.2.3. Diferencias de fundamentación: derecho vs. equidad	13
4.2.4. Pericia arbitral	13
5. Aplicación práctica: el caso de desalojo	14
5.1. Medidas cautelares y su caducidad	14
5.1.1. Interacción entre cautelar y mediación obligatoria	14
5.2. Resolución del caso: falta de pago y mejoras no permitidas	15
5.2.1. Planteo del caso	15
5.2.2. Primer análisis: la ley aplicable	16
5.2.3. La falta de pago: intimación previa	16
5.2.4. Las mejoras no permitidas	17
5.2.5. Estrategia: mediación, arbitraje o proceso judicial	18
5.2.6. Conclusión del caso	19
6. Cuadro Cornell de repaso	20

Capítulo 1

Fundamentos del sistema de resolución de conflictos

1.1. La crisis de la justicia y el rol del derecho procesal

La percepción generalizada sobre el funcionamiento del sistema judicial se caracteriza, entre otros aspectos, por su lentitud y por el peso de la burocracia procesal. Sin embargo, no toda cuestión reviste la misma complejidad: un conflicto sencillo y uno complejo no deberían tramitarse de manera idéntica. Por ello, determinados procesos—como el desalojo por falta de pago—cuentan con un trámite expeditivo y sustancialmente más ágil que el proceso ordinario.

A partir de esa constatación surge una reflexión central sobre la relación entre las formas procesales y el conflicto que buscan resolver. El sistema procesal tiende a operar como un **molde único** en el que se encajan todos los conflictos, cuando en rigor debería existir una diversidad de moldes capaces de dar respuesta adecuada a cada situación concreta. Sería razonable otorgar al juez mayor flexibilidad para adecuar las formas al conflicto.

Definición: Derecho procesal instrumental

Las formas procesales son una **garantía** de certeza y seguridad jurídica, no un fin en sí mismo. El derecho procesal es **instrumental** respecto del derecho de fondo: sirve a su realización. Cuando el proceso judicial, tal como está diseñado, no da una respuesta adecuada al conflicto, aparecen los **métodos alternativos de resolución de conflictos (MASC)** como vía complementaria—no sustitutiva—de la jurisdicción estatal.

Importante

La forma es garantía, no finalidad. El derecho de fondo no debe subordinarse a la forma procesal: si el proceso no permite realizar el derecho de fondo, no está cumpliendo su función.

1.2. Mapa de los sistemas de resolución de conflictos

Los distintos mecanismos de resolución de conflictos pueden ordenarse en dos grandes familias, según la estructura del enfrentamiento entre las partes y la capacidad del tercero interviniente para imponer una solución.

1.2.1. Sistemas no adversariales

En los sistemas no adversariales no existe un enfrentamiento directo entre las partes. Dentro de este grupo se distinguen dos subcategorías según la presencia o no de un tercero:

Definición: Autocomposición

Las propias partes resuelven el conflicto **sin intervención de un tercero**. El caso paradigmático es la **negociación directa** entre ellas o entre sus representantes legales.

Definición: Heterocomposición asistida

Interviene un tercero que ayuda a las partes a acercar posiciones, pero **sin poder imponerles una solución**. Aquí se ubican la **mediación** y la **conciliación**.

1.2.2. Sistemas adversariales

En los sistemas adversariales existe un enfrentamiento directo entre las partes. El tercero que interviene **sí tiene poder para imponer una solución obligatoria**. Son los casos del **arbitraje** y del **proceso judicial**.

Importante

La diferencia esencial entre los sistemas no adversariales (negociación, mediación, conciliación) y los adversariales (arbitraje, proceso judicial) no reside en la presencia de un tercero, sino en si ese tercero tiene o no **poder para imponer una solución obligatoria** a las partes.

El siguiente cuadro sintetiza el mapa de los sistemas:

Sistema	Modalidad	Mecanismo	Tercero impone
No adversarial	Autocomposición	Negociación directa	No
No adversarial	Heterocomposición	Mediación	No
No adversarial	Heterocomposición	Conciliación	No
Adversarial	Heterocomposición	Arbitraje	Sí
Adversarial	Heterocomposición	Proceso judicial	Sí

Cuadro 1.1: Clasificación de los sistemas de resolución de conflictos

Capítulo 2

La negociación como primer paso

2.1. Los cuatro principios de la negociación por intereses

La negociación eficaz entre partes—o entre sus abogados—se rige por cuatro principios fundamentales del método de negociación basado en intereses.

2.1.1. Primer principio: separar a las personas del problema

Antes de abordar el conflicto de fondo, deben separarse las cuestiones personales de las cuestiones sustantivas. Las relaciones personales deben preservarse: los conflictos interpersonales y los conflictos de intereses son dimensiones distintas que no deben mezclarse. En el contexto profesional jurídico, pelearse con un colega cada vez que se litiga duplica el problema. La recomendación es trabajar sobre los intereses **con el apoyo de las personas**, no en contra de ellas.

2.1.2. Segundo principio: negociar sobre intereses, no sobre posiciones

Una **posición** es la demanda concreta que cada parte sostiene (“quiero esto”, “te ofrezco tanto”). Cuando se negocia por posiciones, las partes ceden de a poco y el resultado suele ser un punto medio. Detrás de cada posición existe un **interés real**: la razón subyacente por la que cada parte quiere lo que pide. Identificar y trabajar sobre esos intereses—que a veces son comunes o compatibles—abre posibilidades de acuerdo que la negociación por posiciones no permite.

2.1.3. Tercer principio: generar opciones de beneficio mutuo

Antes de cerrar una posición definitiva, conviene realizar una **tormenta de ideas**: colocar sobre la mesa varias soluciones posibles y evaluarlas antes de elegir. Adoptar una posición de entrada es riesgoso porque luego resulta difícil retroceder sin perder credibilidad.

2.1.4. Cuarto principio: usar criterios objetivos

El cuarto elemento es buscar un **criterio objetivo** que permita evaluar las propuestas de manera racional: un valor de mercado, un antecedente, una tasación, un índice de referencia. Conocer con claridad el interés real de la otra parte y no apresurarse a cerrar una posición final son condiciones para una negociación exitosa.

Ejemplo: Las dos empresas y la naranja

Dos empresas disputaban la misma materia prima, cada una sosteniendo la posición de quedarse con el 100 % del recurso. Mientras negociaban desde sus posiciones, no había solución posible.

Al indagar los intereses reales, se descubrió que una empresa necesitaba la **cáscara** del producto (para fabricar mermelada) y la otra necesitaba el **jugo** (para elaborar jugo). Una vez resuelto el conflicto sobre la base de los intereses—y no de las posiciones enfrentadas—ambas partes pudieron quedarse con el 100 % de lo que efectivamente necesitaban.

Conclusión: cuando se negocia por posiciones, el resultado es casi siempre una repartición a mitades; cuando se negocia por intereses, es posible que ambas partes obtengan mucho más.

2.2. Vías de hecho prohibidas: el caso del candado

Para ilustrar los límites legales de la autotutela, resulta útil analizar un caso práctico frecuente en la consulta profesional: un locador que, ante la falta de pago del último alquiler, ingresa al local comercial y le coloca un candado al locatario.

Ante este planteo, la primera reacción no debe ser interponer una demanda directamente. El primer paso es intentar **negociar**. Si la otra parte tiene representación legal, la negociación debe conducirse con su abogado, no directamente con el cliente. Sin embargo, más allá de cómo termine la negociación, existe un principio indiscutible:

Importante

Por más que exista incumplimiento del locatario—incluso falta de pago—el locador **no puede recuperar la tenencia del inmueble por la fuerza**. Las vías de hecho contra quien tiene la tenencia están expresamente prohibidas. El locador debe necesariamente acudir a la **acción de desalojo** por la vía judicial correspondiente.

Referencia normativa: Prohibición de vías de hecho

El Código Civil y Comercial de la Nación prohíbe al propietario o locador recuperar la tenencia de un inmueble por propia autoridad, aun cuando exista incumplimiento del locatario. La tenencia solo puede recuperarse mediante la vía judicial correspondiente (acción de desalojo). Actuar por la fuerza expone al locador a una **denuncia penal** por usurpación y a la obligación de restituir la tenencia.

Nota

El cambio de cerradura o la colocación de un candado puede ser fácilmente objeto de una denuncia penal y resulta sencillo de comprobar. La situación es diferente en el caso de una **ocupación ilegal reciente**: en el momento mismo del hecho, el titular puede actuar en defensa de la posesión, pero cuanto más tiempo transcurre y más se consolida la ocupación, menor es el margen para actuar por medios propios y mayor la exposición a responsabilidad por la propia agresión.

2.2.1. Caso especial: desalojo por autoridad administrativa

Si el inmueble fue desalojado por una autoridad (por ejemplo, clausura administrativa por riesgo de derrumbe) y ya no hay resistencia por parte del ocupante, quien era poseedor o dueño puede en principio recuperarlo, salvo que haya intervenido como parte en el procedimiento que originó la clausura. En ese caso, debe pedir autorización judicial. Si no fue parte del procedimiento, puede recuperarlo libremente, siempre que no exista otro impedimento (proceso penal en curso, problema de violencia, investigación activa que mantenga afectado el inmueble).

Capítulo 3

Mediación y conciliación

3.1. Diferencias entre mediación y conciliación

Tanto la mediación como la conciliación son mecanismos de heterocomposición asistida por un tercero. Sin embargo, presentan una diferencia funcional esencial.

Definición: Mediación

El **mediador** asiste a las partes para que sean **ellas mismas** quienes encuentren la solución al conflicto. No puede proponer fórmulas conciliatorias ni resolver el caso por sí mismo.

Definición: Conciliación

El **conciliador** puede proponer **fórmulas conciliatorias** a las partes. Sin embargo, tampoco puede resolver el caso por sí mismo: no decide el conflicto.

Característica	Mediador	Conciliador
Asiste a las partes	Sí	Sí
Puede proponer fórmulas	No	Sí
Puede imponer una solución	No	No
Decide el conflicto	No	No

Cuadro 3.1: Comparación entre mediador y conciliador

3.1.1. El juez como conciliador: la audiencia del art. 360 CPCCN

En la **audiencia preliminar** regulada por el artículo 360 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (CPCCN), el juez actúa con facultades de conciliador: puede

proponer fórmulas conciliatorias a las partes. Si la conciliación no prospera, el juez fija los **hechos controvertidos** del proceso y ordena los medios de prueba que se producirán.

Referencia normativa: Audiencia preliminar (art. 360 CPCCN)

El artículo 360 del CPCCN regula la audiencia preliminar: el juez invita a las partes a una conciliación y, si esta no prospera, fija los hechos controvertidos, resuelve las cuestiones relativas a la prueba ofrecida y ordena las medidas necesarias para el desarrollo del proceso.

Nota

El propio código resuelve la tensión entre proponer fórmulas conciliatorias y el riesgo de **prejuzgamiento**, estableciendo expresamente que el juez no incurre en prejuizgamiento por formular propuestas conciliatorias en esa audiencia. Se trata de una facultad habilitada para favorecer el acuerdo, distinta de anticipar el sentido del fallo.

En esta audiencia, conviene que las partes hablen directamente—no solo sus abogados—dado que la mediación y la conciliación presuponen que sean las propias partes quienes busquen la solución. Ello pone de relieve la importancia de la **confidencialidad**.

Definición: Principio de confidencialidad

Todo lo manifestado por las partes durante una audiencia de mediación o conciliación es **confidencial** y no puede ser utilizado como prueba en el proceso judicial posterior si no se llega a un acuerdo. El mediador tampoco puede ser citado como testigo respecto de lo tratado en la audiencia. Esta garantía es la que permite a las partes hablar con franqueza sobre los hechos sin temor a que ello las perjudique en una etapa ulterior.

3.2. Procedimiento, plazos y confidencialidad de la mediación

3.2.1. Tipos de mediación

La mediación prejudicial puede ser **privada** u **oficial**.

- **Mediación privada:** la parte requirente elige un mediador de la lista habilitada por el Ministerio de Justicia y debe proponerle **tres mediadores** a la otra parte para que el requerido elija uno de ellos.
- **Mediación oficial:** se presenta un formulario ante la mesa de entradas de la cámara que corresponda—actualmente por vía electrónica—y el mediador oficial es designado **por sorteo**.

3.2.2. Plazos y efectos del acta de cierre

La mediación tiene un plazo de **60 días** para el desarrollo de las audiencias, prorrogable. Rige la confidencialidad. Si no se alcanza un acuerdo, se labra un **acta de cierre de la mediación**, que debe acompañarse como **requisito de admisibilidad** de la demanda: si el proceso judicial se inicia sin haberse transitado la mediación previa, el juez remite el expediente a mediación antes de continuar.

3.2.3. Razones de la mediación previa obligatoria

La mediación prejudicial obligatoria fue instituida porque el proceso judicial se encontraba congestionado y no brindaba una respuesta oportuna. Dentro del proceso judicial ya iniciado, existe además una segunda oportunidad de conciliación: la audiencia del artículo 360 CPCCN.

Nota

Una diferencia clave entre la mediación y la audiencia preliminar es el **principio de informalidad**: en la mediación no existe obligación de exhibir la prueba (las partes pueden mencionar que cuentan con determinados elementos sin mostrarlos), mientras que en la audiencia preliminar ya se ha formulado la demanda, se ha fundado la pretensión y se ha ofrecido la prueba—toda la evidencia está “sobre la mesa”. Además, en esa segunda instancia el juez ya conoce la demanda y puede proponer fórmulas conciliatorias con mayor conocimiento del caso.

3.2.4. Sanción por incomparecencia

Referencia normativa: Evolución normativa: sanción por incomparecencia a la mediación

El régimen original de la Ley de Mediación Prejudicial Obligatoria preveía la imposición **obligatoria** de una multa a la parte requerida que no comparecía sin causa justificada. La reforma introducida por la **Ley 26.589** sustituyó ese mandato imperativo por una **facultad del juez** (“podrá” imponer la multa), lo que en la práctica diluyó considerablemente su aplicación.

La consecuencia práctica de ese cambio de redacción es que casi no se aplican multas. Una multa disuasiva sería muy efectiva frente a quienes firman el acuerdo de comparecencia y luego no concurren a las audiencias.

3.3. Mediación, prescripción y caducidad

La **prescripción** es el instituto por el cual se extingue la acción ante la inacción del titular durante el plazo establecido por la ley. La prescripción puede interrumpirse o suspenderse.

Definición: Efecto de la mediación sobre la prescripción

Cuando se inicia el trámite de mediación, se **suspende el curso de la prescripción**. La suspensión se extiende hasta **veinte días después** de labrada el acta de cierre de la mediación, momento a partir del cual el plazo remanente vuelve a correr.

Ejemplo: Cálculo del plazo remanente

Supóngase que a una acción le quedaban solo 7 días de plazo de prescripción cuando se inició la mediación. La mediación dura, supóngase, 90 días. Cuando termina la mediación y se labra el acta de cierre, transcurren 20 días más. Recién entonces comienza a correr nuevamente el plazo: en este ejemplo, solo **7 días**.

Si no se inicia la demanda dentro de esos 7 días, la acción **prescribe** y ya no puede interponerse la demanda sin exponerse a la excepción de prescripción.

Importante

Cuando el cliente manifiesta que “el deudor es de su absoluta confianza y jamás dejará prescribir la acción”, el abogado debe advertirle expresamente—y **por escrito**, mediante un consentimiento informado—que el plazo está corriendo y que dejarlo vencer implica perder la acción, con independencia de cualquier consideración personal. La práctica ilustra que esta advertencia es esencial: la confianza del cliente en su deudor no es oponible frente a la excepción de prescripción.

La misma lógica de plazos se aplica a las **medidas cautelares**, como se desarrollará en el capítulo siguiente.

Capítulo 4

Arbitraje

4.1. Cláusula compromisoria y compromiso arbitral

El arbitraje es el segundo mecanismo adversarial. A diferencia del proceso judicial, en el arbitraje son las propias partes quienes se **sustraen voluntariamente de la jurisdicción estatal** y someten su conflicto a la decisión de uno o más árbitros.

Definición: Cláusula compromisoria

Pacto incluido en el contrato **antes de que exista el conflicto**, por el cual las partes acuerdan que las controversias futuras derivadas de ese contrato serán resueltas por arbitraje. Puede determinar el árbitro concreto o remitir al procedimiento estandarizado de una institución (por ejemplo, una cámara de comercio).

Definición: Compromiso arbitral

Instrumento suscripto **una vez que el conflicto ya existe**, que fija en concreto las cuestiones específicas que el árbitro deberá resolver. Los árbitros no pueden fallar sobre cuestiones no sometidas al compromiso ni fuera del plazo allí establecido.

4.1.1. Funciones de la cláusula compromisoria

La cláusula compromisoria cumple dos funciones:

- **Función positiva:** si surge el conflicto y la otra parte no quiere firmar el compromiso arbitral, puede demandarse judicialmente que se constituya ese compromiso; si la parte no comparece, el propio juez puede suplir esa voluntad y designar el árbitro.
- **Función negativa:** si pese a la existencia de la cláusula compromisoria se interpone una demanda ante la justicia ordinaria, la parte demandada puede oponer la excepción de incompetencia, ya que el competente es el tribunal arbitral.

4.1.2. Jurisdicción, competencia y prorrogación

Definición: Jurisdicción y competencia

La **jurisdicción** es la potestad de juzgar, atribuida a todos los jueces. La **competencia** es la *medida* de esa jurisdicción para un caso concreto: se divide por materia, territorio y personas.

Solo puede prorrogarse la competencia **territorial** y en asuntos **patrimoniales**. No es posible prorrogar la competencia por razón de la materia ni por razón de las personas.

Ejemplo: Prórroga de competencia en un contrato de locación

Un contrato de locación es una cuestión patrimonial (cesión de la tenencia de un inmueble a cambio de un precio en dinero). Por eso es válido prorrogar la competencia territorial.

Supóngase un inmueble ubicado en Catamarca, cuyo contrato se firmó en Córdoba, con una cláusula que fija la competencia de los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires. Si la demanda de desalojo se interpone en Córdoba, la otra parte puede oponer **excepción de incompetencia** por incumplimiento de la cláusula de prorrogación, y el planteo prosperará.

Nota

La competencia territorial y patrimonial es **disponible** para las partes: por eso puede prorrogarse y, en principio, el juez no puede declararla de oficio. Distinto es el caso de la competencia federal frente a la local: si se demanda en el fuero equivocado, el juez puede declararse incompetente de oficio, ya que no es una materia disponible para las partes.

Del mismo modo, si existe una cláusula compromisoria y se inicia demanda por vía judicial, la otra parte puede oponer la excepción correspondiente, que prosperará.

4.2. Los límites del árbitro frente al juez

4.2.1. Función jurisdiccional del árbitro

Se discute doctrinariamente si la función del árbitro constituye o no una función jurisdiccional en sentido estricto. Si se entiende la jurisdicción como la función de **fijar los hechos controvertidos, determinar si existe una norma que los contemple como antecedente y elevar esos hechos a la norma para dictar una decisión concreta**, entonces el árbitro cumple exactamente esa función: fija los hechos, los subsume en una norma y dicta un **laudo**, que cumple la misma función que la sentencia judicial.

4.2.2. El árbitro carece de imperium

Definición: Imperium

Es el **poder coactivo** del Estado que permite al juez ejecutar sus decisiones de manera forzada, incluyendo el empleo de la fuerza pública.

Importante

El árbitro **carece de imperium**: no puede ejecutar coactivamente su propio laudo. Si la parte condenada no cumple voluntariamente la decisión arbitral, la parte interesada debe acudir al **juez estatal que hubiera sido competente** de no existir la cláusula arbitral, para que sea él quien ordene la ejecución forzada. Tampoco puede el árbitro trabar medidas cautelares por sí mismo.

Esta limitación tiene una consecuencia práctica muy relevante: en conflictos donde lo prioritario es recuperar un inmueble cuanto antes (como en el desalojo), el arbitraje puede suponer un paso adicional— obtener el laudo y luego acudir al juez para que ordene el lanzamiento—lo que en algunos casos puede demandar más tiempo que recurrir directamente a la vía judicial.

4.2.3. Diferencias de fundamentación: derecho vs. equidad

Mientras el derecho positivo exige que las decisiones judiciales estén fundadas conforme a derecho, un **arbitraje de amigables compondores** puede resolver según la **equidad**, sin la misma exigencia de fundamentación normativa exhaustiva, resolviendo “a verdad sabida y buena fe guardada”.

4.2.4. Pericia arbitral

Cuando el conflicto requiere un conocimiento técnico específico—por ejemplo, liquidar una sociedad compleja—puede designarse un **perito** (o un cuerpo de peritos) para que decida esa cuestión técnica, con carácter **vinculante** para las partes. Esta figura se denomina **pericia arbitral**.

Capítulo 5

Aplicación práctica: el caso de desalojo

5.1. Medidas cautelares y su caducidad

Definición: Medidas cautelares

Las medidas cautelares son **provisionales** y **accesorias** a un proceso principal. No constituyen un proceso en sí mismas: su función es proteger el resultado eventual del proceso principal mientras este se sustancia (por ejemplo, un embargo o un secuestro de mercadería).

Referencia normativa: Caducidad de las medidas cautelares

Por su carácter accesorio, la ley fija un **plazo de caducidad**: cuando una medida cautelar se traba antes de la interposición de la demanda, quien la obtuvo debe iniciar el proceso principal dentro del plazo de **diez días**, contados desde que la medida quedó trabada. Vencido ese plazo sin haberse iniciado la demanda, la medida cautelar caduca de pleno derecho, y quien la solicitó puede quedar obligado a responder por los daños y perjuicios causados por la traba injustificada.

5.1.1. Interacción entre cautelar y mediación obligatoria

Si para iniciar la demanda resulta necesario transitar antes la mediación obligatoria, el esquema opera del siguiente modo: si la mediación se inicia **dentro** del plazo de 10 días, ese plazo se detiene mientras dura el trámite de mediación y vuelve a correr recién a los **20 días del acta de cierre**, exactamente igual que sucede con la prescripción.

Importante

La estrategia óptima es iniciar la mediación en los **primeros días** del plazo de 10 días, no en los últimos. Si se inicia el día 9, quedará apenas 1 día hábil tras el acta

de cierre para redactar e interponer la demanda. Si se inicia el primer día, quedarán prácticamente los 10 días completos disponibles luego de finalizada la mediación.

Ejemplo: El boleto de compraventa y la multa diaria

Un boleto de compraventa incluía una cláusula penal: una multa por cada día de demora en escriturar. Si el titular de la cautelar la deja caducar por no iniciar a tiempo la demanda, deberá responder por esa demora, ya que dejar caducar la medida hace presumir que no existía razón suficiente para haberla trabado. Si, en cambio, la demanda se inició en tiempo y forma, no hay responsabilidad por la demora, porque el reclamo estaba fundado y la caducidad no llegó a producirse.

Nota

Debe notificarse al mediador el resultado del proceso, ya que sus honorarios se calculan sobre el monto reclamado y son pagados—según el caso—por la parte requerida si hay acuerdo, o por quien resulte condenado en costas si el conflicto termina en juicio.

5.2. Resolución del caso: falta de pago y mejoras no permitidas

5.2.1. Planteo del caso

Elemento	Descripción
Tipo de contrato	Locación (contrato de locación de inmueble)
Plazo	10 años
Precio	Pactado con actualización mensual conforme a una tasa de referencia
Condición contractual	El contrato prohíbe expresamente al locatario realizar mejoras en el inmueble
Incumplimiento 1	El locatario realizó mejoras no permitidas por el contrato
Incumplimiento 2	El locatario adeuda el pago del alquiler conforme a la forma pactada
Consulta	El locador consulta cómo proceder frente a ambos incumplimientos

Cuadro 5.1: Datos del caso práctico de desalojo

5.2.2. Primer análisis: la ley aplicable

Lo primero que debe analizarse al resolver el caso es **qué ley estaba vigente cuando se firmó el contrato**.

Referencia normativa: Irretroactividad de la ley en materia contractual (art. 7 CCCN)

El artículo 7 del Código Civil y Comercial de la Nación establece que las leyes se aplican a partir de su entrada en vigencia y **no tienen efecto retroactivo**, salvo disposición en contrario. En materia de contratos en curso de ejecución, las nuevas leyes supletorias no se aplican a las relaciones y situaciones jurídicas ya constituidas, salvo que la nueva ley sea más favorable al consumidor.

La ley vigente al momento en que se acordó el contrato es la que delimita las posibilidades de acción según el incumplimiento. Si el locador pretendiera aplicar retroactivamente una ley posterior, no tendría razón.

Mapa normativo de las locaciones urbanas

Las locaciones urbanas en Argentina transitaron distintos regímenes normativos relevantes:

- **Ley 27.551:** introdujo, entre otras disposiciones, la actualización **semestral** por un índice legal, en lugar de la actualización mensual libremente pactada.
- **DNU 70/2023:** liberalizó nuevamente la posibilidad de pactar libremente el método de actualización, incluso la actualización mensual.

Importante

La actualización mensual del caso solo sería válida si el contrato se firmó **después del DNU 70/2023**. Si se hubiera firmado durante la vigencia de la Ley 27.551, la actualización mensual libremente pactada habría sido **nula** por tratarse de una norma de orden público, y correspondería aplicar la actualización semestral por el índice legal previsto en esa ley.

5.2.3. La falta de pago: intimación previa

Referencia normativa: Requisitos de la intimación de pago previa al desalojo

Ante la falta de pago del alquiler, el locador debe **intimar fehacientemente** al locatario a que abone la suma debida en un plazo **no menor a diez días**, especificando el **monto exacto** reclamado. Solo vencido ese plazo sin que se regularice el pago,

y encontrándose adeudados al menos **dos períodos locativos**, queda expedita la acción de desalojo por falta de pago.

5.2.4. Las mejoras no permitidas

El Código Civil y Comercial de la Nación establece como causal de desalojo, además de la falta de pago, el incumplimiento de la obligación de **conservar la cosa en el estado en que fue entregada**. La regla general es que, si el contrato no prohíbe las mejoras, el locatario puede realizarlas. En el caso analizado, el contrato las prohibía expresamente, de modo que la mejora realizada constituye un **incumplimiento contractual autónomo**.

Prueba de las mejoras no autorizadas

Los medios de prueba relevantes para acreditar la existencia de mejoras no autorizadas son:

- **Inventario del estado inicial del inmueble:** documento que describe el estado del inmueble al momento de la entrega al locatario.
- **Fotografías:** registro gráfico del estado inicial y del estado posterior a la mejora.
- **Acta de constatación notarial:** si es necesario constatar formalmente la mejora una vez detectada.

Importante

Para que el acta de constatación tenga **valor probatorio pleno**, debe citarse a la **parte contraria** a presenciarse. Si no concurre, conviene llevar testigos, porque de lo contrario el acta es una prueba unilateral—realizada sin contradicción—y pierde fuerza frente al juez.

Concepto de “mejora” y sus límites

Existe una distinción relevante entre una mejora en sentido propio y los actos de conservación ordinaria del inmueble:

- **Acto de conservación ordinaria:** en un contrato de 10 años, pintar la casa durante la locación constituye conservación normal del inmueble, no una mejora en sentido propio. El contrato puede exigir que la devolución se realice en condiciones similares a las de la entrega (recién pintada), pero eso no equivale a prohibir pintar durante la locación.
- **Mejora en sentido propio:** tirar una pared para ampliar un ambiente, instalar una cocina nueva u obras de alteración estructural. Estas sí quedan alcanzadas por una prohibición contractual de mejoras.

Nota

El escribano puede constatar lo que percibe directamente, pero no siempre es la persona idónea para calificar técnicamente un daño estructural o edilicio. Según la complejidad del caso, puede requerirse la intervención de un **arquitecto o ingeniero** que complemente la constatación notarial con una opinión técnica fundada.

5.2.5. Estrategia: mediación, arbitraje o proceso judicial

Recuperar el inmueble cuanto antes resulta siempre conveniente desde el punto de vista económico: tener a alguien habitando el inmueble sin pagar y sin cuidarlo implica un deterioro considerable y un significativo costo de oportunidad para el propietario. Por eso, en este tipo de conflictos, la elección de la vía de resolución debe hacerse con criterio estratégico.

Vía	Características principales	Costo / tiempo
Proceso judicial	Garantía de una decisión ejecutable directamente por el propio juez, incluyendo el lanzamiento. Mayor costo y mayor tiempo.	Mayor
Arbitraje	Puede acortar el tiempo de resolución del fondo, pero exige un paso adicional—acudir a la justicia ordinaria—para ejecutar el lanzamiento, ya que el árbitro carece de imperium.	Intermedio
Mediación	Permite un acuerdo voluntario ejecutable sin necesidad de homologación (salvo intereses de menores o incapaces) y evita años de proceso judicial. Opción generalmente más eficiente en tiempo y costo para este tipo de conflictos.	Menor

Cuadro 5.2: Comparación de vías de resolución en conflictos de desalojo

Homologación del acuerdo de mediación

Nota

En el arbitraje, si el laudo no se cumple voluntariamente, debe acudir al juez competente para que ordene su ejecución.
En la mediación, **no existe homologación**, salvo que estén involucrados menores o incapaces (en ese caso sí se exige homologación judicial). Fuera de esa excepción, el acuerdo de mediación se ejecuta directamente si no se cumple, con la sola acta firmada por el mediador como título ejecutivo.

5.2.6. Conclusión del caso

El análisis del caso involucra:

1. Identificar la **ley aplicable** según la fecha del contrato.
2. Verificar los **requisitos formales de la intimación de pago** (monto exacto, plazo de 10 días, dos períodos adeudados).
3. Reunir la **prueba de las mejoras no permitidas** (inventario inicial, fotografías, acta de constatación con citación de la parte contraria o testigos).
4. Decidir con criterio profesional **qué estrategia**— negociación, mediación o vía judicial—conviene según el objetivo real del cliente: no solo ganar el juicio, sino **recuperar el inmueble en el menor tiempo y al menor costo posible**.

Capítulo 6

Cuadro Cornell de repaso

El siguiente cuadro Cornell sintetiza los conceptos fundamentales desarrollados a lo largo de los bloques temáticos. La columna izquierda contiene las preguntas o conceptos clave; la columna derecha, el desarrollo correspondiente; y la fila final, una síntesis integradora.

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Por qué el derecho procesal es “instrumental”?	Porque su función es servir al derecho de fondo, no imponerse sobre él. Las formas procesales garantizan certeza y seguridad jurídica, pero cuando el molde procesal único no da una respuesta adecuada a un conflicto concreto, aparecen los métodos alternativos de resolución de conflictos (MASC) como complemento del proceso judicial.
Sistemas adversariales vs. no adversariales	En los sistemas no adversariales (negociación, mediación, conciliación) el tercero—si lo hay—no puede imponer una solución. En los sistemas adversariales (arbitraje, proceso judicial) sí existe un tercero con poder para imponer una decisión obligatoria a las partes.
Los cuatro principios de la negociación por intereses	1) Separar a las personas del problema. 2) Negociar sobre intereses, no sobre posiciones. 3) Generar opciones de beneficio mutuo antes de decidir. 4) Usar criterios objetivos (valor de mercado, antecedentes, tasaciones) para evaluar las propuestas.
¿Puede el locador recuperar el inmueble por la fuerza si no le pagan?	No. Aunque exista falta de pago, está prohibido usar vías de hecho para recuperar la tenencia. Debe iniciarse la acción de desalojo correspondiente; actuar por la fuerza expone al locador a una denuncia penal y a la obligación de restituir la tenencia.
Mediador vs. conciliador	El mediador asiste a las partes para que sean ellas quienes encuentren la solución, sin poder proponer fórmulas. El conciliador sí puede proponer fórmulas conciliatorias (por ejemplo, el juez en la audiencia del art. 360 CPCCN), pero tampoco puede resolver el caso por sí mismo.
¿Cómo afecta la mediación a la prescripción?	El inicio de la mediación suspende el curso de la prescripción. Esa suspensión se extiende hasta 20 días después del acta de cierre de la mediación, momento en que vuelve a correr el plazo remanente. Si no se demanda a tiempo dentro de ese plazo, la acción prescribe.
Cláusula compromisoria vs. compromiso arbitral	La cláusula compromisoria se pacta antes del conflicto (habitualmente en el contrato) y solo prevé que las controversias futuras se resolverán por arbitraje. El compromiso arbitral se firma una vez que el conflicto ya existe y fija en concreto la materia que el árbitro deberá resolver.
¿Por qué el árbitro necesita al juez para ejecutar su laudo?	Porque el árbitro carece de imperium : no tiene poder coactivo propio. Aunque cumple una función equivalente a la jurisdiccional (fija hechos, aplica derecho y dicta un laudo), si la parte condenada no cumple voluntariamente, hay que recurrir al juez estatal competente para ejecutar la decisión. Tampoco puede trabar medidas cautelares por sí mismo.
Caducidad de las medidas cautelares	Las medidas cautelares son provisionales y accesorias a un proceso principal. Si se traban antes de la demanda, hay un